

GADO DE SENTENCIAS SUPRANACIONAL

EXPEDIENTE : 18611-2013-0-1801-JR-CI-33
MATERIA : DIVISION Y PARTICIPACION DE BIENES
JUEZ : MIXAN ALVAREZ RONALD
ESPECIALISTA : MARQUEZ RIVERA, LAURA ISABEL
PERITO : RAMOS MATTA, RENZO ALBERTO
ACOSTA QUINECHE, MIGUEL ANGEL
SUCESOR PROCESAL : MONTOYA ANGULO, MARIA ELENA
MONTOYA ALLEMANT, SANDRA SOFIA
MONTOYA ALLEMANT, SILVANA LIA
MONTOYA ANGULO, JOSE MIGUEL
MONTOYA ALLEMANT, JUAN LUIS
DEMANDADO : MONTOYA ANGULO, SILVIA YOLANDA
DEMANDANTE : YOLANDA CONSUELO ANGULO VDADE MONTOYA
MARIA ELENA MONTOYA ANGULO JOSE MIGUEL MONTOYA ANGULO
SILVANA LIA MONTOYA ALLEMANT SANDRA SOFIA MONTOYA
ALLEMANT Y JUAN LUIS MONTOYA ALLEMANT ,

Resolución Nro. OCHENTA Y OCHO

Lima, cinco de marzo
De dos mil veintiséis.-

Dado cuenta el escrito con registro N° 2391-2026: Por recibido el oficio N° 00899-2026-SUNARP/ZRIX/UREG/SSEP, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que contiene la publicidad registral de la Partida Registral N° 41230452 del Registro de Predios, correspondiente al inmueble ubicado en la Avenida Gálvez Barrenechea, José, N° 260, Urbanización Corpac, San Isidro;

AUTOS Y VISTOS: Y: ATENDIENDO:

PRIMERO: Que, por resolución Administrativa N° 268-2016- CE-PJ se dispuso la entrada en funcionamiento del Remate Electrónico en los Juzgados Civiles de Lima;

SEGUNDO: Que, esta Judicatura en el mes de junio del presente año recientemente se nos ha designado las designado las claves para tener acceso al REMAJU, en virtud, que somos un Juzgado Supranacional y no Juzgados Civiles;

TERCERO: Que, mediante resolución ochenta y uno, de fecha dieciocho de setiembre del dos mil veinticinco además de lo señalado en la resolución ochenta y cuatro de fecha siete de enero del presente año que **omite** la cantidad de (doscientos cincuenta y tres mil trescientos veintidós con 50/100 dólares americanos), que aprueba el informe de tasación contenida en el informe pericial de fecha 04 de julio de dos mil veinticinco, del inmueble de la Avenida Gálvez Barrenechea N° 260, Urbanización Corpac, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, que concluye que el valor total del inmueble es de US \$ 1'622,907.55 (Un millón seiscientos veintidós mil novecientos siete con 55/100 dólares americanos).

Comentado [RMA1]: ¿omite?

CUARTO: Las partes procesales han sido notificadas el día 23 de setiembre del año próximo **pasado**, y la resolución ochenta y cuatro han sido notificados el 08 de enero del presente año respectivamente, habiendo transcurrido el plazo de ley sin que hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno contra la aludida resolución;

Comentado [RMA2]: ¿Con qué?

QUINTO: Siendo así, ésta ha adquirido la calidad de cosa juzgada, conforme lo dispone el artículo 123° inciso 2) del Código Procesal Civil, en aplicación supletoria; de modo que, su estado es de declararla consentida.

SEXTO: Asimismo, teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante de fojas 850 a 855, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12°¹ de Ley N° 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

SETIMO: Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarará desierto.

OCTAVO: Declarada Desierta la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

NOVENO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

DÉCIMO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya; por estas consideraciones: **SE RESUELVE:**

1. **DECLARAR CONSENTIDA** la resolución número ochenta y uno y ochenta y cuatro, en consecuencia;
2. **CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL – REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente:

a) DESCRIPCIÓN:

Bien inmueble ubicado en Avenida Gálvez Barrenechea, José, N° 260, Urbanización Corpac, San Isidro, inscrito en la Partida Registral N° 41230452 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos Zona Registral N° IX Sede Huancayo de la Oficina Registral de Lima.

3. CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

4.CARGAS Y GRAVÁMENES:

En la partida registral del bien inmueble no se advierte carga y gravamen alguno.

5. VALOR DE TASACIÓN: Aprobada por resolución ciento quince que obra en autos, en la suma de US \$ 1'622,907.55 (Un millón seiscientos veintidós mil novecientos siete con 55/100 dólares americanos).

6. PRECIO BASE DEL REMATE:

- a) PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **US \$ 1'081,938.37 dólares americanos.**
- b) SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%.
- c) TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta.

7. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente:

- a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N°30229; y
- b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

8. PUBLICACIÓN: Procédase a la PUBLICACIÓN de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley N°30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

El cronograma correspondiente a cada remate se genera automáticamente por el aplicativo informático REM@JU al que podrán acceder las partes en el portal institucional del Poder Judicial www.pj.gob.pe, enlace virtual de REM@JU, para su visualización.

- 9. FÍJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado; y en el inmueble a rematar** por parte del especialista legal responsable de los remates electrónicos judiciales **REM@JU** en forma oportuna y bajo responsabilidad.
- 10. NOTIFÍQUESE** a la parte ejecutada, dejándose a salvo su derecho de formular oposición solamente en base a la causal prevista legalmente.
- 11. CUMPLA LA PARTE DEMANDANTE** con solicitar el registro del remate electrónico en el sistema informático una vez vencido el plazo para formular oposición o una vez desestimada ésta en caso se hubiere formulado.
- 12. NOTIFÍQUESE** a las partes procesales y a los poseedores del inmueble sub litis.-

JUZGADO DE SENTENCIAS SUPRANACIONAL

EXPEDIENTE : 18611-2013-0-1801-JR-CI-33
MATERIA : DIVISION Y PARTICIPACION DE BIENES
JUEZ : MIXAN ALVAREZ RONALD
ESPECIALISTA : MARQUEZ RIVERA, LAURA ISABEL
PERITO : ACOSTA QUINECHE, MIGUEL ANGEL
RAMOS MATTA, RENZO ALBERTO
SUCESOR PROCESAL : MONTOYA ALLEMANT, SILVANA LIA
MONTOYA ALLEMANT, JUAN LUIS
MONTOYA ANGULO, MARIA ELENA
MONTOYA ANGULO, JOSE MIGUEL
MONTOYA ALLEMANT, SANDRA SOFIA
DEMANDADO : MONTOYA ANGULO, SILVIA YOLANDA
DEMANDANTE : YOLANDA CONSUELO ANGULO VDADE MONTOYA
MARIA ELENA MONTOYA ANGULO JOSE MIGUEL MONTOYA ANGULO
SILVANA LIA MONTOYA ALLEMANT SANDRA SOFIA MONTOYA
ALLEMANT Y JUAN LUIS MONTOYA ALLEMANT ,

Razón:

Señor Juez, en cumplimiento de la resolución noventa y uno, respecto a lo señalado por el demandante José Miguel Montoya Angulo en cuanto al primer y segundo error señalado en su con registro 10044-2026, estos fueron comentarios efectuados antes de la firma del Magistrado así como de la Especialista Legal, los cuales fueron efectuados para una corrección y mejor comprensión de la resolución, los que fueron borrados en el sistema y que por fallas en el mismo estos siguen apareciendo en la resolución ochenta y ocho procedimiento que escapa a las labores de la Especialista Legal como del Magistrado, es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Lima, 16 de abril de 2026.

Resolución Nro. NOVENTA Y DOS

Lima, dieciséis de abril

De dos mil veintiséis.-

Téngase presente la razón que antecede, y dando cuenta como corresponde el escrito N° 10044-2026: **AUTOS Y VISTOS:** y **Atendiendo: Primero:** El demandante solicitado la corrección de la resolución ochenta y ocho, que indica que publicada dicha resolución en formato Word con comentarios hechos por los editores del documento además de contener errores formales, en el cual señala como primer y segundo error: comentario en el tercer y cuarto considerando en cuanto al tercer error, respecto a los datos en la identificación del inmueble y sede del registro público del inmueble, que es Lima y no Huancayo. **Segundo:** Que, conforme el primer artículo 407 del Código Procesal Civil, “antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede,

de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga (...)”. **Tercero:** Se advierte de la resolución ochenta y ocho, respecto al primer y segundo error, se referían a fallas del sistema, toda vez que los mismos fueron borrados por el Magistrado antes de la suscripción de la resolución, estos siguen apareciendo, los cuales no altera el contenido sustancial de la decisión, por lo que dichos comentarios no forman parte de la resolución ochenta y ocho, deviene en Improcedente la corrección solicitada. **Cuarto:** En cuanto al tercer error en la parte resolutive en el punto a) Descripción Bien inmueble ubicado en Avenida Gálvez Barrenechea, José, N° 260, Urbanización Corpac, San Isidro, inscrito en la Partida Registral N° 41230452 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos Zona Registral N° IX Sede Huancayo de la Oficina Registral de Lima, cuando lo correcto es a) Descripción Bien inmueble ubicado en Avenida Gálvez Barrenechea, José, N° 260, Urbanización Corpac, San Isidro, inscrito en la Partida Registral N° 41230452 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Lima. **Quinto:** Que, siendo ello así y en aplicación del precepto normativo invocado, la resolución ochentiocho debe ser corregida por lo descrito en el cuarto considerando; bajo estas consideraciones **SE RESUELVE:**

- I) **IMPROCEDENTE** la corrección ochentiocho en el extremo que solicita al primer y segundo error.
- II) **CORREGIR LA RESOLUCIÓN OCHENTIOCHO**, donde se ha consignado en el punto a) Descripción Bien inmueble ubicado en Avenida Gálvez Barrenechea, José, N° 260, Urbanización Corpac, San Isidro, inscrito en la Partida Registral N° 41230452 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos Zona Registral N° IX Sede Huancayo de la Oficina Registral de Lima, **siendo lo correcto** es a) Descripción Bien inmueble ubicado en Avenida Gálvez Barrenechea, José, N° 260, Urbanización Corpac, San Isidro, inscrito en la Partida Registral N° 41230452 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de **Lima**.